国 家 知 识 产 权 局

400020

重庆市江北区红黄路 10 号 24-2 重庆顾迪专利代理事务所(普通合伙)
何流浪(15923199365)

发文日：

2026 年 09 月 10 日

申请号：202611110437.X　　**发文序号：**2026091000226460

申请人：重庆市春鹏预应力钢绞线有限公司

发明创造名称：一种高强度预应力钢绞线抗剪试验装置

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

1.☒应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第 35 条第 1 款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐根据专利法第 35 条第 2 款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2.☐申请人要求以其在：

☐申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第 30 条的规定视为未要求优先权要求。

3.☐经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第 57 条第 1 款的规定，不予接受。

4.审查针对的申请文件：

☒原始申请文件。☐分案申请递交日提交的文件。☐下列申请文件：

5.☐本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☐本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期 (或抵触申请的申请日)

6.审查的结论性意见：

关于说明书：

☐申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☐说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

☐说明书不符合专利法第 33 条的规定。

☐说明书的撰写不符合专利法实施细则第 20 条的规定。

☐_____

关于权利要求书：

☐权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。

☐权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
☐权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
☒权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
☐_____

☐申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
☐申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
☐申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
☐分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7.基于上述结论性意见，审查员认为：

☐申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
☒申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
☐专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
☐_____

8.申请人应注意下列事项：

(1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

(5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50%的专利申请实质审查费。

9.本通知书正文部分共有 1 页，并附有下述附件：

☐引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
☐_____

审查员：余婷　　联系电话：028-62968383　　审查部门：专利审查协作四川中心

国家知识产权局 专利审查业务章

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收。
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

申请号:202611110437X

本申请涉及一种高强度预应力钢绞线抗剪试验装置，经审查，现提出如下审查意见：

1、权利要求 1 请求保护一种高强度预应力钢绞线抗剪试验装置：

首先，根据说明书的记载，其要解决的技术问题是现有万能试验机及配套剪切装置通常只能在固定的施力方向上完成单项剪切试验，无法模拟钢绞线在不同作业角度下的抗剪受力状态，导致试验数据难以真实反映钢绞线在实际工程中的抗剪性能，为此，本申请提供了一种高强度预应力钢绞线抗剪试验装置，然而权利要求 1 仅概括性描述了其含有基台、悬台组、绕线固定组件的结构和/或组成，并未对抗剪试验模组结构和/或组成进行限定。事实上，根据说明书第 83、116、118 段的记载，不同的作业角度需要配合剪切刀才能实现，因此，本领域技术人员无法预期权利要求 1 在任意剪切刀均能够解决本申请所要解决的技术问题。因此，权利要求 1 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

其次，权利要求 1 中“可调式防回组件 8”其并不是本领域通用技术术语，本领域技术人员并不知晓其结构，且“防回”属于功能性限定，概括了一个较宽的保护范围，依据本申请文件所记载的内容，所属技术领域的技术人员难于预见该功能性特征所概括的除本申请说明书第 99 段之外的所有方式均能解决其技术问题，因此该权利要求未以说明书为依据，得不到说明书的支持，因此不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

再次，权利要求 1 限定“所述两个锥形锁位台（607）组合成外部设有螺纹的圆台状螺杆”，两个独立的锥形台如何组合成一个圆台状螺杆，且外部设有螺纹，表达不清楚，造成保护范围不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

基于上述理由，本发明专利申请按照目前的文本不能被授权,申请人应根据本通知书的意见对申请文件作出修改，并在意见陈述书中论述新修改的权利要求具有创造性的理由。申请人对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

审查员姓名:余婷

审查员代码:30141555